



Política de Libre Competencia
de Azerta

Versión:
Entrada en
Vigencia:

01

01/07/2025

Estado: **Homologado**

POLÍTICAS DE LIBRE COMPETENCIA DE AZERTA



I. Objetivo

Azerta (o la “Compañía”) está comprometida con el cumplimiento de la normativa de libre competencia, contenida en el Decreto Ley N°211 que Fija Normas para la Defensa de la Libre Competencia (“DL 211”) y sus normas complementarias, y tiene la convicción de que cualquier infracción anticompetitiva, sin importar cuál sea ésta, no solamente sería reprochable por tratarse de una conducta ilegal, sino que también porque afectaría a las personas involucradas y dañaría la imagen y reputación que Azerta ha logrado construir a lo largo de sus años de existencia.

Por esta razón, la observancia del DL 211 constituye un principio fundamental para la Compañía. De ahí que la Política de Libre Competencia de Azerta (“Política de Libre Competencia” o “Política”) contiene directrices concretas para todos los directores, ejecutivos, trabajadores y colaboradores de la Compañía (“Colaboradores”) en relación con cómo actuar y qué medidas adoptar frente a determinadas situaciones que pudieren suponer algún riesgo desde la perspectiva de libre competencia. Asimismo, la Política constituye una fuente normativa para interpretar cualquier otro documento, procedimiento o actividad que se origine en el interior de la Compañía, y que tenga por finalidad prevenir la ocurrencia de hechos, actos o convenciones contrarios a la libre competencia.

Estas reglas constituirán los límites dentro de los cuales los Colaboradores de la Compañía podrán llevar a cabo sus actividades. Azerta no incentiva ni tolera ningún tipo de conducta que pueda constituir una vulneración a las normas de defensa de la libre competencia.

Ante cualquier duda que surja respecto de lo señalado en la presente Política, deberá consultarse directamente al Comité de Compliance de Azerta respecto de la mejor forma de proceder.

II. Alcance

Esta Política es aplicable a todos los Colaboradores de Azerta, incluidas las siguientes personas: **(i)** directores; **(ii)** ejecutivos principales; **(iii)** gerentes; y, **(iv)** trabajadores de Azerta, sin distinción de cargo ni jerarquía.

III. Consideraciones generales

Todos los Colaboradores de Azerta deben saber que:

1. Cualquier infracción a la normativa de libre competencia puede ocasionar severos perjuicios, no sólo para la Compañía (altas multas o incluso prohibición de contratar con el Estado hasta por 5 años), sino también para los individuos implicados en dicha infracción (multas y penas privativas de libertad, en este último caso, cuando se trata del delito de colusión)¹.
2. Violar la normativa de libre competencia nunca es una solución aceptable para resolver un problema, beneficiosa o incluso neutral para la Compañía o sus Colaboradores. Más aún, invocar el desconocimiento de dicha normativa no constituye una justificación aceptable para Azerta ni las autoridades en materia de libre competencia.
3. Azerta incentiva a sus Colaboradores a siempre formular toda duda relativa a si una situación es o no riesgosa para la libre competencia; las preguntas deberán ser dirigidas al Comité de Compliance y las denuncias, en caso de existir, serán enviadas a través del canal de denuncias, según el procedimiento previsto en el Modelo de Prevención de Delitos².

¹ Artículo 62 del DL 211. Véase al respecto la sección VI Sanciones a las infracciones a la normativa de libre competencia.

² Lo anterior, pues la estructura y funcionamiento del canal de denuncias y las investigaciones que se deriven de las consultas o denuncias que allí se reciban, es aplicable no solamente a infracciones penales, sino también desde la perspectiva de libre competencia.

4. Esta Política de Libre Competencia estará disponible para la totalidad de los Colaboradores de la Compañía y será de cumplimiento obligatorio para ellos.
5. Si bien esta Política pretende cubrir el mayor número de situaciones o circunstancias que pueden ser relevantes desde la perspectiva de libre competencia, ésta no puede cubrir todas las opciones o alternativas a las que los Colaboradores de la Compañía se pueden ver enfrentados en el desempeño habitual de sus funciones. Es por ello que Azerta desea e incentiva que todos los Colaboradores que tengan dudas sobre el contenido y alcance de la Política de Libre Competencia o de la normativa chilena de libre competencia, consulten al Comité de Compliance. Azerta valora profundamente las consultas y comentarios de sus colaboradores, toda vez que éstas permitirán prevenir o detectar tempranamente posibles riesgos de infracción de esta Política de Libre Competencia y a los principios que inspiran su actuar en este ámbito.

IV. Institucionalidad de libre competencia

Las instituciones relacionadas con el respeto de la normativa de libre competencia son:

- Fiscalía Nacional Económica ("FNE"), servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, independiente de todo organismo o servicio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, cuya función principal es fiscalizar, investigar y denunciar al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ("TDLC"), aquellos actos de los agentes económicos, que atenten contra las normas de la libre competencia del mercado local.

- TDLC, órgano Jurisdiccional, especial e independiente sujeto a la supervigilancia de la Corte Suprema, cuya función principal es prevenir, corregir y sancionar los atentados a la libre competencia.
- Corte Suprema, tribunal superior competente para conocer y resolver los recursos de reclamación que se presenten en contra de ciertas resoluciones del TDLC.

V. Descripción de los principales atentados a la libre competencia

Se considera un atentado contra la libre competencia cualquier hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia, o que tienda a producir dichos efectos.

La prohibición abarca: **(i)** ciertos actos horizontales (acuerdos expresos o tácitos, o prácticas concertadas que involucren a competidores); **(ii)** ciertos actos unilaterales (abusos de posición dominante y competencia desleal); **(iii)** ciertos acuerdos o restricciones verticales entre, por ejemplo, proveedores y distribuidores de un determinado producto o servicio, los que no obstante ser “acuerdos”, son juzgados desde la óptica del ilícito unilateral de abuso de posición dominante, en la medida que alguna de las partes del acuerdo o restricción vertical tenga dicha posición; y, **(iv)** la participación simultánea de una persona en cargos ejecutivos relevantes o de director en dos o más empresas competidoras entre sí (*interlocking* horizontal directo), siempre que se cumplan los umbrales que fija el DL 211.

A continuación se describen las conductas ilícitas y luego, cuál es la política de la Compañía en tales materias.

V.1. Acuerdos horizontales

V.1.1 Acuerdos y prácticas concertadas

Los **acuerdos horizontales** o **prácticas concertadas** son conductas desarrolladas en forma conjunta o coordinada entre competidores que recaen sobre cualquier variable competitiva relevante, disminuyendo la tensión competitiva que debiese existir entre ellos, por la vía de sustituir la incertidumbre propia de la competencia, por la mayor certeza que da la colaboración.

El concepto de **acuerdo** tiene un sentido amplio para estos efectos: puede ser formal o informal, escrito u oral; puede encontrarse contenido en un documento, en correos electrónicos, mensajería instantánea, redes sociales o haberse establecido en el curso de una negociación; puede resultar de una comunicación directa o por comunicaciones desarrolladas a través de una tercera parte en común (por ejemplo, proveedores, clientes o consultores); o a través de un “acuerdo de caballeros”, “acuerdo de señoras” o incluso conversaciones informales.

El concepto de **práctica concertada**, también ilícita, implica una forma de coordinación entre competidores que, sin llegar a ser un acuerdo propiamente tal, sustituye a sabiendas la competencia espontánea por un mecanismo coordinado. Se refiere a aquellas situaciones en que los agentes del mercado actúan, en forma consciente, de manera coordinada o conjunta, y no en el mejor interés individual de cada uno de ellos y de sus clientes. También incluye los casos en los cuales los competidores neutralizan o reducen, con sus acciones, la incertidumbre bajo la cual debieran adoptarse las decisiones económicas en los mercados, por ejemplo, mediante el intercambio de información comercial sensible.

Se entenderá por información comercialmente sensible toda aquella información estratégica de un agente económico que, de ser conocida por un competidor, podría influir en sus decisiones de comportamiento en el mercado. Por ejemplo, se considera información comercial sensible aquella relativa a estrategias comerciales actuales o futuras, desarrollos comerciales, decisiones sobre alianzas comerciales o reestructuraciones societarias, proyectos de innovación, planes de inversiones, negociaciones o términos comerciales acordados con clientes o proveedores, estructuras de costos, políticas de precios (actuales o futuros), política de remuneraciones e incentivos de trabajadores, planes de expansión, participaciones de mercado de los miembros de una industria o sector, listas de clientes, políticas de descuentos, términos y condiciones de pago, técnicas para el diseño y contenido de las ofertas o propuestas para licitaciones futuras, y, en general, toda estrategia comercial que una empresa normalmente mantendría a resguardo de sus competidores (“Información Comercial Sensible”).

Los **intercambios de Información Comercial Sensible** entre competidores pueden constituir prácticas concertadas o llegar a tener los mismos efectos anticompetitivos que un acuerdo colusorio e, incluso, pueden ser usados como evidencia de la existencia subyacente de un acuerdo colusorio y, por ello, se sancionan de la misma manera.

Los acuerdos colusorios y las prácticas concertadas son consideradas las infracciones más dañinas y graves contra la libre competencia, por lo que se deben adoptar todas las precauciones y medidas para precaver incurrir en estas conductas.

Ejemplos de este tipo de conductas son: acuerdos entre competidores que tengan por objeto fijar precios de venta o de compra u otras condiciones de comercialización, asignarse zonas o cuotas de mercado, repartir clientes, limitar la producción y la innovación, desarrollar boicots o alterar los resultados de procesos de licitación públicos o privados. También se incluyen en esta categoría los denominados *no-poach agreements*, que consisten en acuerdos en los cuales dos o más agentes económicos acuerdan no solicitar o contratar a los trabajadores de la otra empresa; y los *wage-fixing agreements*,

en los cuales dos o más agentes económicos acuerdan aspectos relacionados a las condiciones laborales de sus empleados, como la remuneración o ciertos beneficios. Todos estos acuerdos están prohibidos.

Es importante tener presente que el DL 211 sanciona *per se* a los denominados *carteles duros*, esto es, a aquellos acuerdos o prácticas concertadas que involucren a competidores entre sí, y que consistan en fijar precios de venta o de compra, limitar la producción, asignarse zonas o cuotas de mercado o afectar el resultado de procesos de licitación. Lo anterior significa que, en sede de libre competencia, será suficiente acreditar la existencia misma del acuerdo o práctica concertada para que los agentes económicos involucrados en ella puedan ser sancionados, sin importar el poder de mercado de éstos, ni si el acuerdo o práctica concertada produce o no efectos en el mercado. Asimismo, es posible que tampoco se permita argumentar la existencia de eficiencias que eventualmente puedan justificar la conducta.

V.1.2. Política de Azerta sobre esta materia

V.1.2.1. Directrices Generales

En relación con las conductas horizontales, la política de Azerta es:

- (i) Se encuentra prohibido buscar o alcanzar acuerdos orales o escritos con competidores actuales o potenciales, que sean contrarios al DL 211.
- (ii) Los Colaboradores de la Compañía deben decidir de manera estrictamente unilateral, sin injerencia de terceros distintos a Azerta, y en base a sus mejores alternativas de mercado, cuáles servicios ofrecerán a sus clientes, las tarifas a cobrar y los términos y condiciones comerciales de dichos servicios.
- (iii) Del mismo modo, la elección de clientes o proveedores deberá realizarse siempre en forma independiente y nunca sobre la base de acuerdos ilícitos con competidores u otras formas de coordinación con éstos.

(iv) En particular, no se podrán mantener con competidores actuales o potenciales, conversaciones sobre las siguientes materias, pues constituyen una infracción a las normas de la libre competencia:

- Precios, descuentos, promociones, tipo de servicios a ofrecer u otros términos y condiciones de contratación con los clientes; incluyendo prácticas, tendencias o nuevos negocios;
- Estrategias comerciales actuales o futuras;
- Desarrollos comerciales;
- Técnicas para el diseño y contenido de las ofertas o propuestas en procedimientos de licitación;
- Proyectos de innovación;
- Márgenes y sus proyecciones;
- Costos y sus proyecciones;
- Cuotas de mercado;
- Planes promocionales, de negocio y de marketing;
- Selección, rechazo o terminación de relación con clientes o proveedores;
- Negociaciones o términos comerciales acordados con clientes o proveedores;
- Limitar el número de proveedores o abstenerse de desarrollar negocios con un cliente o proveedor particular, o excluir a otros competidores actuales o potenciales;
- Condiciones de crédito;
- Asignación de territorios, clientes, listas de clientes o negocios particulares de clientes;
- Políticas de remuneraciones e incentivos de Colaboradores; y,
- En general, toda estrategia comercial que una empresa normalmente mantendría a resguardo de sus competidores.

- (v) La misma prohibición rige respecto de la entrega o intercambio de información de Azerta con competidores actuales o potenciales, las que no pueden recaer sobre las materias recién enunciadas ni sobre ningún antecedente que constituya Información Comercial Sensible de Azerta.
- (vi) Cabe tener presente que la normativa de libre competencia reprocha la existencia de contactos entre competidores relativos a las variables competitivas antes indicadas, sea que éstos se materialicen de forma directa o indirecta. Así las cosas, también debe evitarse el intercambio de Información Comercial Sensible con competidores de Azerta por intermedio de algún cliente, proveedor, consultor, asociación gremial, autoridad o cualquier otro tercero. Particular cuidado se debe tener con las empresas de gestión de datos. Todos los informes o reportes adquiridos por la Compañía o en los que ésta aporte información, deben ser previamente validados por el Comité de Compliance.
- (vii) Si cualquier competidor actual o potencial de Azerta ofrece a los Colaboradores de la Compañía ser parte de un acuerdo ilegal o cuestionable, o invita a discutir, intercambiar o compartir de forma ilegal Información Comercial Sensible, los Colaboradores de Azerta deben tomar las siguientes medidas:
- Informar expresamente al competidor que no discutirá esta materia;
 - Abandonar inmediatamente la instancia de comunicación, dejando constancia, de ser posible, de la interrupción del contacto y la causa; e,
 - Informar inmediatamente al Comité de Compliance de la Compañía respecto de lo ocurrido, para evaluar la necesidad de adoptar medidas adicionales.
- (viii) Asimismo, los Colaboradores no deben facilitar o actuar como intermediarios en el intercambio de Información Comercial Sensible entre clientes o proveedores.

En relación con ello, en el marco de la alianza estratégica con Feedback Comunicaciones S.A. ("Feedback"), los Colaboradores no pueden facilitar o actuar como un intermediario en el intercambio de Información Comercial Sensible entre los clientes que podrían participar en los mismos mercados relevantes y que podrían ser calificados como empresas competidoras entre sí, o que podrían representar situaciones de conflicto de interés entre sí ("Cientes Sensibles"). El principio rector es que Azerta y Feedback operarán de manera plenamente autónoma e independiente en la prestación de servicios a los Clientes Sensibles, asegurándose en todo momento de que las decisiones estratégicas sugeridas sean adoptadas de manera independiente y de que se resguarde estrictamente la confidencialidad de la Información Comercial Sensible de cada cliente. La Política de Manejo de Información en el marco de la Alianza Estratégica con Feedback contiene lineamientos específicos en relación con el manejo de la Información Comercial Sensible de los Clientes Sensibles de la Compañía.

V.1.2.2. Directrices en materia de libre competencia en relación con la participación en licitaciones públicas o privadas

Desde una perspectiva de libre competencia, el principal riesgo que se puede generar en el contexto de procesos licitatorios consiste en que los oferentes o potenciales oferentes adopten conductas de carácter coordinado (acuerdos colusorios o prácticas concertadas), también denominado *bid rigging*. En términos simples, el *bid rigging* implica que los oferentes o potenciales oferentes acuerden o intercambien —directa o indirectamente— Información Comercial Sensible que, en los hechos, implique la inexistencia de una competencia efectiva por adjudicarse la provisión del bien o servicio.

En este contexto, Azerta y sus Colaboradores se ajustarán a las siguientes directrices para participar en procesos de licitación:

1. Siempre se debe adoptar la decisión de participar o no de un determinado proceso de licitación, ya sea en forma unilateral o en consorcio, de manera completamente independiente y definir los puntos de su propuesta de acuerdo con las condiciones comerciales que autónomamente puedan ofrecer.
2. Sólo se debe evaluar la participación en conjunto con sus competidores en la medida que las bases de licitación autoricen la participación en consorcio. Este análisis siempre debe ser realizado y autorizado por el Comité de Compliance, o por abogados externos expertos en materias de libre competencia, de manera que únicamente se proceda a celebrar el acuerdo con competidores luego de su autorización expresa.
3. La decisión de participar o no de una licitación y el contenido de la oferta se debe manejar con la debida confidencialidad, de modo que dicha información no llegue a manos de los competidores de Azerta.
4. No se debe solicitar ni buscar información respecto de las ofertas de otros eventuales interesados y, por el contrario, se debe rechazar tajantemente cualquier antecedente que reciban respecto de las propuestas de terceros. En caso de que se reciba cualquier antecedente relacionado con eventuales ofertas de otros interesados, dicha circunstancia debe ser informada inmediatamente al Comité de Compliance para adoptar las medidas del caso.
5. No se debe influir, de forma directa ni indirecta, en las ofertas que otros agentes económicos puedan presentar en un proceso de licitación.
6. En caso de que Azerta y Feedback opten por presentar ofertas ante el mismo cliente, se deben seguir los siguientes lineamientos:
 - a. El Comité de Compliance de la Compañía debe asegurarse de que las bases de licitación permiten la presentación de ofertas por parte de Azerta y Feedback.

- b. Se debe mantener una conducta transparente con el ente licitante durante todo el proceso licitatorio, respetando las reglas fijadas para el proceso de licitación.
- c. El contenido de la oferta de Azerta se determinará de manera estrictamente unilateral e independiente de terceros, incluido Feedback. Azerta debe definir los puntos de su propuesta conforme a las condiciones que autónomamente pueda ofrecer.
- d. Azerta no debe solicitar ni buscar información respecto de las ofertas de otros eventuales interesados, incluido Feedback.

V.1.2.3. Directrices en materia de libre competencia en relación con la participación de Azerta en instancias de encuentro con competidores

Las asociaciones gremiales, cámaras industriales, agrupaciones comerciales, mesas de trabajo, entre otros ("Asociaciones") cumplen diversas funciones legítimas, tales como la promoción y el desarrollo de la industria, o la difusión de opiniones relevantes frente a eventuales modificaciones regulatorias. Lo mismo puede predicarse de ciertas instancias promovidas por autoridades sectoriales, tales como comités, mesas de trabajo y similares, que pueden tener por objeto la discusión de normativa atinente al desarrollo de las actividades económicas de la Compañía, de sus clientes u otro objeto de similar naturaleza.

Sin embargo, dichas instancias también conllevan riesgos para la libre competencia, en la medida que suponen la reunión de empresas que son competidoras entre sí, pudiendo dar lugar a acuerdos o intercambios de información que pueden atentar contra la libre competencia. El riesgo de que dichos acuerdos o intercambios anticompetitivos tengan lugar se da no solamente en encuentros formales, tales como las asambleas de asociados, reuniones de directorio, comités, grupos de trabajo, conferencias, mesas de

trabajo o en actividades equivalentes convocadas por las Asociaciones o por las autoridades, sino que también se extiende a encuentros o conversaciones menos formales, tales como aquellos que tienen lugar de manera previa o posterior a reuniones formales y en actividades de carácter más académico como cursos, ponencias o congresos.

Para evitar los riesgos recién señalados, es crucial que Azerta y sus Colaboradores adopten los resguardos que se señalan a continuación, en lo relativo a su participación en toda instancia de interacción entre competidores que tenga lugar a instancias de Asociaciones o autoridades sectoriales:

- (i) Se debe consultar y obtener la aprobación del Comité de Compliance de la Compañía para participar en la instancia respectiva. El Comité de Compliance deberá mantener un registro de estas actividades y de los asistentes a ella.
- (ii) El ingreso de la Compañía a una nueva Asociación deberá ser previamente aprobado por el Comité de Compliance.
- (iii) Quienes representen a Azerta en instancias de encuentro con competidores, deberán haber sido previamente capacitados en materia de libre competencia, particularmente en los riesgos que generan estas instancias y en el contenido de estas recomendaciones.
- (iv) Toda reunión con uno o más competidores de Azerta, sean éstas presenciales o a través de medios de comunicación a distancia o no presenciales, deben ser convocadas por escrito y con la debida anticipación, acompañando en dicha oportunidad una agenda o tabla que detalle el contenido específico de cada uno de los temas que serán abordados.
- (v) Dicha agenda o tabla no puede incluir términos generales o vagos, tales como “varios”, “cualquier otro tema”, “misceláneos” o equivalentes y, bajo circunstancia

alguna, pueden incluir temas de discusión relativos a Información Comercial Sensible de Azerta, sus clientes, competidores o terceros.

- (vi) Durante su desarrollo, la reunión debe ajustarse estrictamente a los temas incluidos en la referida agenda o tabla.
- (vii) No se debe intercambiar, enviar, recibir, comunicar, exhibir u entregar, por un medio físico o digital, Información Comercial Sensible de la Compañía, sus clientes, sus competidores o de terceros. Tampoco deben tratarse ni discutirse, temas que involucren, aun tangencialmente, Información Comercial Sensible de competidores de Azerta.
- (viii) Se debe objetar inmediatamente la discusión sobre temas o información que pueda revestir el carácter de Información Comercial Sensible. Si el tema continúa siendo discutido o la información intercambiada, pese a haber manifestado clara y enfáticamente una objeción fundada en motivos de libre competencia, debe abandonarse la reunión y solicitar que se deje registro de esa circunstancia en el acta que se menciona en el numeral siguiente. Junto con lo anterior, se debe notificar inmediatamente lo sucedido al Comité de Compliance.
- (ix) Al término de cada reunión, se debe levantar un acta que refleje fielmente y con el mayor grado de exactitud los temas discutidos, los asistentes a la reunión y la posición de cada uno de ellos.
- (x) Si la instancia de interacción con competidores consiste en una ponencia, curso, congreso, u otras actividades de carácter académico, las recomendaciones incluidas en los números (iv) a (ix) no resultarán aplicables, atendida la naturaleza y características de este tipo de encuentros. Sin embargo, se encuentra igualmente prohibido intercambiar, enviar, recibir, comunicar, exhibir u entregar, por un medio físico o digital, Información Comercial Sensible de la

Compañía, sus clientes, sus competidores o de terceros. En este sentido, quien asista a estos encuentros en representación de Azerta, debe haber sido capacitado en materia de protección de la libre competencia.

V.1.2.4. Directrices en materia de libre competencia referidas a la forma de relacionarse con proveedores

V.1.2.4.1 Directrices generales

Esta sección contiene las reglas básicas que Azerta y sus Colaboradores deben seguir al relacionarse con los proveedores de la Compañía, de modo tal de prevenir infracciones al DL 211.

Los Colaboradores de Azerta deben ajustarse a las siguientes directrices al relacionarse con los proveedores actuales o potenciales de la Compañía:

- (i) Toda interacción entre Azerta y sus proveedores debe ser bilateral; esto es, sólo debe referirse a la relación entre Azerta y un proveedor (o potencial proveedor) específico.
- (ii) Toda la información que Azerta reciba de proveedores será considerada confidencial y solo se utilizará para los efectos de llevar a cabo el proceso de compra de que se trate.
- (iii) Las negociaciones entre Azerta y cada proveedor únicamente deben incluir la información de ambas partes que sea estrictamente necesaria para dichos efectos, quedando estrictamente prohibido para la Compañía y sus Colaboradores utilizar información de un proveedor en la negociación con otro (v.gr., triangular información, utilizando una oferta recibida de un tercer proveedor para intentar obtener mejores condiciones del proveedor con el cual se está negociando).

- (iv) En caso de que un proveedor solicite información de las ofertas presentadas por sus competidores, se debe rechazar dicha solicitud de forma expresa y por escrito, además de comunicar inmediatamente dicha circunstancia al Comité de Compliance de la Compañía.
- (v) Asimismo, ningún colaborador de Azerta puede solicitar o recibir información sobre negociaciones de un proveedor con clientes de este último. En caso de recibir involuntariamente información relativa a otras negociaciones del proveedor con el cual está interactuando, el Colaborador de Azerta debe manifestar inmediatamente y por escrito su rechazo a dicha situación, solicitando que esto no se repita en el futuro. El Colaborador de Azerta deberá comunicar inmediatamente lo ocurrido al Comité de Compliance, quien lo instruirá sobre cómo devolver y/o eliminar todo registro de la información recibida y sobre qué medidas adoptar para asegurar que dicha información no sea utilizada de ninguna forma por Azerta.
- (vi) Los Colaboradores de Azerta no deben entregar información del negocio de la Compañía o Información Comercial Sensible a sus proveedores ni recibir Información Comercial Sensible de terceros. Lo anterior, salvo que aquella información sea estrictamente necesaria para llevar adelante la negociación de que se trate y en la medida que se mantenga la bilateralidad de esa negociación.
- (vii) En todo acuerdo celebrado con un proveedor, se debe incluir la cláusula de confidencialidad de la información y resguardo de la libre competencia, en los términos que le indique el Comité de Compliance de la Compañía.

V.1.2.4.2 Contratación de servicios a competidores

Toda interacción con competidores para los efectos de contratar servicios debe ser previamente aprobada por el Comité de Compliance de la Compañía, para los efectos de llevar a cabo una evaluación *ex ante* desde la perspectiva de la libre competencia.

En todos los casos, las condiciones comerciales que se pacten deben ser de mercado y la relación entre las agencias no puede, en ninguna circunstancia, exceder los límites estrictos del objeto del contrato.

V.2. Abuso de posición dominante

Los abusos de posición dominante son conductas desarrolladas unilateralmente por una empresa con una posición preponderante en el mercado, que implican un perjuicio a sus proveedores, competidores, clientes y/o a los consumidores (directa o indirectamente). Los abusos de posición dominante también pueden ser ejecutados conjuntamente por los competidores de un mercado.

Si bien en la actualidad, la posición de Azerta en cada uno de los mercados en los que la Compañía se desenvuelve no se considera dominante, debe analizarse continuamente su participación, pues ello será fundamental para determinar si Azerta tiene poder de mercado y los riesgos que de ello se derivan para la libre competencia.

En términos generales sobre esta materia, y de modo preventivo, la política de Azerta es fijar las condiciones comerciales a clientes o proveedores en base a condiciones generales, objetivas y no discriminatorias, estando prohibida la incorporación de cláusulas contractuales abusivas o carentes de justificación económica.

V.3. Competencia desleal

Los actos de competencia desleal se encuentran igualmente prohibidos en las normas de libre competencia, en la medida en que dichos actos sean ejecutados con el objeto de alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante.

En términos generales, constituye un acto de competencia desleal todo comportamiento contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

Azerta promueve una política comercial honesta y leal, por lo que se encuentra absolutamente prohibido todo comportamiento que pudiese calificarse como competencia desleal. En particular, se prohíben todas aquellas conductas orientadas a afectar la reputación de competidores (por ejemplo, aseveraciones falsas respecto de servicios ofrecidos por un competidor), así como ejercer abusivamente acciones judiciales o administrativas con el objeto de entorpecer la operación o entrada de competidores. En caso de cualquier duda, consulte al Comité de Compliance de la Compañía para asegurarse de que su actividad se desarrolle en observancia de las reglas aplicables.

V.4. Acuerdos verticales

Son acuerdos o prácticas entre empresas, que: **(i)** operan en planos distintos de la cadena de producción o distribución; y **(ii)** se refieren a las condiciones en que las partes pueden adquirir, vender o revender bienes o servicios.

Los acuerdos o prácticas entre Azerta y un proveedor o cliente podrían restringir la competencia si llegasen a tener un efecto significativo en la posición competitiva de otros proveedores, clientes y/o competidores. Sin embargo, no todos los acuerdos verticales o prácticas de este tipo que tengan ciertos efectos en la competencia pueden ser calificados de ilegales; ello dependerá de una combinación de factores, incluida la posición de mercado de las empresas involucradas.

En relación con los acuerdos verticales, la política de Azerta es:

- (i) Debe darse un trato comercial adecuado a todas las contrapartes comerciales de la Compañía, incluyendo a proveedores y clientes.
- (ii) En su relación con proveedores y clientes, Azerta siempre determina los precios y condiciones de compra y venta en forma independiente.
- (iii) La contratación con un proveedor determinado debe basarse en una política objetiva y no discriminatoria, que abogue por el pleno respeto de las condiciones

comerciales pactadas de manera bilateral con cada proveedor, estando prohibida la incorporación de cláusulas contractuales abusivas o carentes de justificación económica.

- (iv) En el caso de los clientes de Azerta, la política de contratación debe ser objetiva y no discriminatoria, y la discusión acerca del precio o tarifa asociada a un contrato o acuerdo sólo se debe limitar a dicho cliente, sin que se acepten injerencias de un cliente determinado en la determinación que la Compañía haga del precio o la tarifa a cobrar a otros clientes distintos.

V.5. *Interlocking* horizontal directo

La participación simultánea de una persona en cargos ejecutivos relevantes o de director en dos o más empresas competidoras se encuentra prohibida por las normas de libre competencia. Esta figura, conocida en literatura como “*interlocking* horizontal directo”, en ciertas circunstancias es considerada como una violación a la libre competencia debido a que la presencia de un director o ejecutivo común aumenta los riesgos de comportamientos coordinados entre competidores.

Los Colaboradores de Azerta deben comunicar inmediatamente al Comité de Compliance de la Compañía en caso de desempeñar el cargo de director o ejecutivo relevante en una empresa que pudiese considerarse competidora de Azerta. Se entiende por ejecutivo relevante, todo aquel que participa en la toma de decisiones comerciales de un agente económico o que tiene acceso a Información Comercial Sensible de dicho agente.

VI. Sanciones a las infracciones a la normativa de libre competencia

El incumplimiento de la normativa de libre competencia, además de ser dañino, comercial y socialmente, puede generar serios perjuicios tanto para la Compañía como para los Colaboradores de Azerta eventualmente implicados en tales conductas ilícitas.

El DL 211, contempla las siguientes sanciones en caso de infracción a la normativa de libre competencia, las cuales pueden ser aplicadas, individual o conjuntamente, por los tribunales competentes:

Multas. Las multas por infracciones a la libre competencia pueden alcanzar montos de hasta el 30% de las ventas del infractor correspondientes a la línea de productos o servicios asociada a la infracción durante el período por el cual ésta se haya extendido, o hasta el doble del beneficio económico reportado por la infracción. En el evento de que no sea posible determinar las ventas ni el beneficio económico obtenido por el infractor, el límite máximo para dicha multa será la suma equivalente a 60.000 Unidades Tributarias Anuales (“UTA”).

Las multas podrán ser impuestas no sólo a la compañía infractora sino también, de forma independiente y personal, a los socios, directores, gerentes y todo otro individuo (p. ej. consultores y ejecutivos) que haya intervenido en la realización del acto respectivo, por montos –individualmente considerados– de hasta la misma cantidad indicada en el párrafo anterior. Las multas aplicadas a personas naturales no pueden ser pagadas por Azerta, ni por los accionistas o socios de ésta. Asimismo, tampoco podrán ser pagadas por cualquier otra entidad perteneciente al grupo empresarial de Azerta, en los términos del artículo 96 de la Ley N°18.045 de Mercado de Valores, ni por los accionistas o socios de dichas entidades. Por el contrario, en el caso de las multas aplicadas a la Compañía, deben responder solidariamente (conjuntamente) del pago de éstas sus directores, administradores y aquellas personas que se hayan beneficiado del acto respectivo, siempre que hubieren participado en la realización del acto, contrato, convenio, sistema o acuerdo declarado ilícito.

Modificar o poner término a los actos, contratos, convenios, sistemas o acuerdos que sean declarados como contrarios al DL 211.

Ordenar la modificación o disolución de las sociedades, corporaciones y demás personas jurídicas de derecho privado que hubieren intervenido en los actos, contratos, convenios, sistemas o acuerdos declarados ilegales.

En caso de una colusión, podrán aplicarse también una sanción criminal: es posible castigar penalmente a las personas que celebren, implementen, ejecuten u organicen acuerdos que estén dentro de la categoría de *carteles duros*, esto es, aquellas colusiones en que competidores acuerdan fijar precios, asignarse cuotas, clientes o zonas de mercado, limitar la producción, o afectar los resultados de procesos de licitación de órganos públicos, empresas públicas o empresas privadas que presten servicios públicos.

La pena prevista para quien incurra en este delito es la de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo (es decir, desde 3 años y 1 día a 10 años de privación de libertad).

Prohibición de contratar con el Estado: los agentes económicos declarados culpables de una colusión podrán verse impedidos de: **(i)** contratar, a cualquier título, con órganos de la administración del Estado, con organismos autónomos o con instituciones, organismos, empresas o servicios en los que el Estado efectúe aportes, con el Congreso Nacional y el Poder Judicial; y, **(ii)** adjudicarse cualquier concesión otorgada por el Estado. Ambas prohibiciones se extenderán por un plazo de hasta cinco años, contado desde que la sentencia definitiva del TDLC, o de la Corte Suprema, según corresponda, quede firme y ejecutoriada.

Por otra parte, las infracciones a la libre competencia sancionadas por el TDLC también pueden dar lugar a **acciones civiles para la indemnización de los perjuicios causados** a terceras partes, tales como competidores, proveedores, clientes o consumidores, la que comprende todos los daños causados durante el período en que se haya extendido la infracción.

Finalmente, se debe tener presente que aquellas personas que entorpezcan las diligencias de investigación de la FNE podrán ser apremiadas con arresto de hasta 15 días. Asimismo, podrán ser sancionadas con: (i) penas de presidio menor en sus grados mínimo a medio (esto es, desde 61 días a 3 años de privación de libertad) para quienes, con el fin de dificultar, desviar o eludir el ejercicio de las atribuciones de la FNE, oculten información solicitada por ésta o proporcionen información falsa; (ii) multas de hasta 2 UTA por cada día de retraso, para quienes injustificadamente no respondan o respondan sólo parcialmente a un requerimiento de información de la FNE; y, (iii) multas de 1 Unidad Tributaria Mensual a 1 UTA para quienes no comparezcan a declarar habiendo sido previamente citados por la FNE.

VII. Cooperación con investigaciones desarrolladas por la FNE

Los Colaboradores de Azerta deben cooperar con los requerimientos que hagan las autoridades encargadas de velar por la libre competencia. Sin perjuicio de lo anterior, la existencia de cualquier requerimiento de este tipo debe ser puesto en conocimiento del Comité de Compliance, a fin de liderar el proceso de entrega de la información o documentación solicitada. Lo anterior, también aplica en caso de que el requerimiento provenga de un tribunal de justicia.

VIII. Encargado del cumplimiento de la Política

El Comité de Compliance de Azerta será el encargado de velar por el cumplimiento de la Política, siendo responsable de su implementación, debiendo reportar a los directores/administradores de Azerta de su cumplimiento. Lo anterior es sin perjuicio de que pueda delegar parte de dichas funciones en otros ejecutivos de Azerta.

Ante cualquier duda o dificultad que algún Colaborador tenga respecto de la aplicación, interpretación y/o cumplimiento de lo señalado en la presente Política, debe consultar directamente al Comité de Compliance de Azerta.

IX. Capacitación y divulgación de la Política

Los Colaboradores de Azerta deben asistir y completar las capacitaciones dispuestas por el Comité de Compliance en relación con la presente Política al momento de su implementación y/o modificación.

La Política será publicada en [Documentos compartidos](#). Adicionalmente, se mantendrá una copia impresa actualizada de la Política en la oficina en que se encuentra el Comité de Compliance.

X. Vigencia y actualización

Este documento comenzará a regir luego de ser aprobado por la alta dirección de Azerta, y deberá ser revisado y actualizado, en caso de ser necesario, al menos anualmente.

Versión documento	Responsable mantenimiento	Aprobación	
		Comité	Fecha
1°	Comité de Compliance	Directorio	1 de julio de 2025